Temel Hukuk — Ders Notları

Canlı ders notlarından ve ders fotoğraflarından derlenmiş sınav özeti · 200 soruluk denemeyle birlikte kullanın

1. Hukuk kavramı ve özellikleri
2. Sosyal düzen kuralları
3. Hukuk sistemleri
4. Kamu hukuku – özel hukuk ve hukuk dalları
5. Hukukun kaynakları ve normlar hiyerarşisi
6. Anayasa ve Anayasa Mahkemesi
7. Örf ve adet, yardımcı kaynaklar, hukuk kuralı türleri
8. Hukukun uygulanması: boşluk, yorum, çatışma
9. Yer ve zaman bakımından uygulama
10. Hukuki olay, fiil ve işlem
11. Kişilik, ehliyet, tüzel kişiler
12. Hak kavramı ve statü hakları
13. Hukuki sorumluluk
14. Yargı örgütü ve dava türleri
15. Yargılama ilkeleri ve anayasal güvenceler
16. Yaptırım türleri
17. Borç ilişkisi ve sözleşmeler
18. Mülkiyet ve miras

1. Hukuk Kavramı ve Özellikleri

Hukuk, “hak” kelimesinin çoğuludur. Toplumsal yaşamı düzenleyen, **devletin yetkili organları** tarafından oluşturulan ve uygulanan kurallar bütünüdür.

- Hukuk kuralları **genel, soyut ve süreklidir**; kişiye göre değişmez.
- Hukuk **sistematiktir**: kurallar birbiriyle bağlantılı ve kademelidir. Her kural geçerliliğini üstündeki normdan alır.
- Hukuk **normatiftir**: “olması gerekeni” gösterir.
- Hukukun yarattığı düzen **formel eşitliğe** dayanır: herkes kanun önünde eşittir.
- Yaptırımı **belirli ve maddidir**; uygulanması devlet örgütüne bırakılmıştır.
- **Hukuki belirlilik ve güvenlik**: kurallar açık, kesin, bilinebilir ve öngörülebilir olmalı; muğlak ifadelerden kaçınılmalıdır.

2. Sosyal Düzen Kuralları

Kural	Kaynağı / niteliği	Yaptırımı
Hukuk	Dışsal; devletin yetkili organlarınca konur	Maddi, devlet zoru (ceza, tazminat, cebri icra)
Din	İlahi kaynak	Günah (uhrevi yaptırım)
Ahlak	İçsel; kişinin iç dünyası, vicdan	Pişmanlık, vicdan azabı
Örf ve adet	Rasyonel temele dayanmaz; zamanla toplumda oluşur	Toplumsal kınama, dışlanma

- Din kurallarını hukuktan ayıran temel unsur **yaptırımdır**.
- Hukuk kuralları bazen ahlakla örtüşür: örneğin **miras**.
- Aynı konuyu düzenleyen bir hukuk kuralı varsa örf ve adet kuralı **uygulanmaz**.
- Kan davası, imam nikâhı gibi uygulamalar hukuka aykırı olduğundan hukuken geçerli örf ve adet sayılmaz.

3. Hukuk Sistemleri

Kıta (Kara) Avrupası	Anglo-Sakson (Common Law / Case Law)
Roma hukukundan doğmuştur	İngiltere, ABD
Kodifikasyon (kanunlaştırma); yazılı hukuk birincil kaynak	Emsal kararlar (içtihat) temel kaynak ve **bağlayıcı**
İçtihat yardımcı kaynak; kural olarak yalnızca o davada bağlayıcı	Mahkeme kararları sonraki davaları bağlar
Kamu–özel hukuk ayrımı **var**	Kamu–özel hukuk ayrımı **yok**
Adli–idari yargı ayrımı **var**	Ayrı idari yargı **yok**
Türkiye bu sistemdedir	

4. Kamu Hukuku – Özel Hukuk

Kamu hukuku

- Devletin yapısını, devlet–birey ilişkisini ve devlet organları arasındaki ilişkileri düzenler.
- Devlet **üstün** konumdadır; ilişki devletin tek taraflı iradesiyle kurulur.
- İdari işlem, mahkemece iptal edilmedikçe **hukuka uygun** sayılır; idare onu **re'sen** uygulayabilir.
- Dalları: anayasa hukuku, genel kamu hukuku (devlet teorisi), idare hukuku (Fransa'da **1799**'da kurulan Conseil d'État önemli), ceza ve ceza muhakemesi hukuku, vergi hukuku, devletler genel hukuku (milletlerarası kamu hukuku).

Özel hukuk

- Taraflar **eşittir**; **irade serbestisi** geçerlidir (ilişkiye girip girmeme ve içeriğini belirleme serbestisi).
- Dalları: **medeni hukuk** (kişiler, aile, eşya, miras), borçlar hukuku, ticaret hukuku, milletlerarası özel hukuk.
- Medeni hukuk, özel hukukun temelidir ve Roma hukukundan doğmuştur.
- Karma dallar: iş ve sosyal güvenlik hukuku; medeni usul ve icra-iflas hukuku.

5. Hukukun Kaynakları ve Normlar Hiyerarşisi

Pozitif hukuk: Bir ülkede yürürlükte bulunan bütün hukuk kurallarıdır.

Asıl (birincil) kaynaklar	Yardımcı (ikincil) kaynaklar
Yazılı: Anayasa, milletlerarası antlaşmalar, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik **Yazısız:** örf ve adet hukuku	**Bilimsel içtihat (doktrin):** kitap, makale, şerh **Yargısal içtihat:** mahkeme kararları (içtihadı birleştirme kararları bağlayıcıdır)

ANAYASA ▸ KANUN (+ kanun hükmündeki milletlerarası antlaşmalar) ▸ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ▸ YÖNETMELİK

- Yukarı çıktıkça kurallar **daha genel ve soyut**, aşağı indikçe **daha somut ve ayrıntılı**dır.
- **AY m.90:** Usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası antlaşmalar **kanun hükmündedir**. Temel haklara ilişkin antlaşma ile kanun çatışırsa **antlaşma** esas alınır.

Kanun

- Kanunu yalnızca **TBMM** yapar, değiştirir, kaldırır. Kanun teklifi **milletvekillerinden** gelir.
- Cumhurbaşkanı kanun çıkaramaz; kanunu **Resmî Gazete'de yayımlar** (veya bir kez daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderir).

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (CBK)

- Kanun ile CBK çatışırsa **kanun** uygulanır.
- Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve ödevler olağan dönemde CBK ile **düzenlenemez**.
- Kanunda açıkça düzenlenen konuda CBK çıkarılamaz; TBMM aynı konuda kanun çıkarırsa CBK hükümsüz kalır.
- Olağanüstü hâl CBK'leri yayımlandıkları gün TBMM onayına sunulur (önce uygulanır, sonra görüşülür).
- CBK'lerin Anayasaya uygunluğunu **Anayasa Mahkemesi** denetler.

Yönetmelik

Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarında, kanunlara ve CBK'lere aykırı olmamak üzere çıkarır; Resmî Gazete'de yayımlanır.

6. Anayasa ve Anayasa Mahkemesi

- Anayasa devletin temel yapısını ve işleyişini düzenler; en soyut ve en genel kurallardan oluşur; **yasama, yürütme, yargı ve herkesi** bağlar.
- Anayasalarımız: **1876** (Kanun-i Esasi, ilk anayasa) · 1921 · 1924 · **1961** · **1982** (yürürlükte).
- **Asli kurucu iktidar** anayasayı ilk kez yapar; **tali kurucu iktidar** (TBMM) değiştirir.
- 1982 Anayasası **sert** anayasadır.

TBMM'deki kabul oyu (600 üye)	Sonuç
360'tan az	Değişiklik kabul edilmez
360 – 399 (3/5)	Cumhurbaşkanı geri göndermezse **halkoylamasına** sunulur; geçerli oyların yarısından fazlası “evet” olmalı
400 ve üstü (2/3)	Cumhurbaşkanı **doğrudan yayımlayabilir** veya halkoylamasına sunabilir

Anayasa Mahkemesi

- **1961 Anayasasıyla** kurulmuştur; kanunların ve CBK'lerin Anayasaya uygunluğunu denetler.
- **İptal davası açabilenler:** Cumhurbaşkanı · TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu · TBMM üye tamsayısının en az 1/5'i (**120** milletvekili).
- Süre: Resmî Gazete'de yayımdan itibaren **60 gün**; sonra iptal davası açılamaz.
- Anayasa değişikliklerini yalnızca **şekil** bakımından denetler.
- **Bireysel başvuru:** temel hakkı kamu gücünce ihlal edilen kişi başvurabilir.
- Bir derece mahkemesi değildir; **Yüce Divan** sıfatıyla da görev yapar.

7. Örf ve Adet · Yardımcı Kaynaklar · Hukuk Kuralı Türleri

Örf ve adetin unsurları

1. **Maddi unsur:** davranışın uzun süre ve sürekli tekrarlanması.

2. **Psikolojik (manevi) unsur:** uyulmasının zorunlu olduğuna inanılması (*opinio juris*).
3. **Devlet desteği / hukuka uygunluk.**

- **TMK m.1:** Kanunda hüküm yoksa hâkim **örf ve adete**, o da yoksa **kanun koyucu olsaydı koyacağı kurala** göre karar verir; bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.
- Örf ve adet en çok medeni hukuk ve ticaret hukukunda (TTK m.1-2) uygulanır; kamu hukukunda yeri sınırlıdır.
- **Ceza hukukunda örf ve adete dayanılarak suç ve ceza konulamaz.**

Hukuk kuralı türleri

Tür	Açıklama
Emredici	Kesindir, aksi kararlaştırılamaz. Örnek: 17 yaşını doldurmadan evlenilemez. Aykırılık → kesin hükümsüzlük.
Tamamlayıcı	Taraflar düzenlemediyse devreye girer; borçlar hukukunda çoktur (sözleşme serbestisi).
Yorumlayıcı	Tarafların belirsiz kalan iradesinin nasıl anlaşılacağını gösterir.
Tanımlayıcı	Kanundaki kavramları tanımlar.

8. Hukukun Uygulanması: Boşluk, Yorum, Çatışma

1. durum — Kanun boşluğu

Olayı çözecek kural yoktur. Hâkim davaya bakmak **zorundadır** ve **hukuk yaratır** (TMK m.1). **Ceza hukukunda hâkim hukuk yaratamaz; kanunda suç olarak tanımlanmamış fiile ceza veremez.**

2. durum — Kural var ama belirsiz → Yorum

Yorum yöntemi	Neye bakar?
Lafzi (sözel)	Kelimelerin sözlük anlamı. Her yorumdan önce kelimelere bakılır.
Tarihsel (sübjektif)	Kanun koyucunun iradesi: meclis ve komisyon tutanakları, kanun gerekçesi.
Sistematik (mantıki)	Maddenin kanunun diğer maddeleriyle ilişkisi.
Amaçsal (fonksiyonel)	Kanunun amacı ve bugünün koşulları.

3. durum — Kurallar çatışıyor

- **Lex superior** (üst norm): hiyerarşide üstte olan uygulanır. Anayasa > yönetmelik; kanun > yönetmelik.
- **Lex posterior** (sonraki kanun): aynı düzeyde, daha yeni olan uygulanır.
- **Lex specialis** (özel kanun): özel kanun genel kanuna üstündür (örn. konut kiraları).

Mahkeme yöntemleri

- **Kıyas (analoji):** düzenlenmemiş duruma benzer kuralı uygulamak. **Kıyasla suç ve ceza yaratılamaz.**
- **Evleviyet:** "Çoğu yapabilen azı da yapabilir." Malı satabilen haydi haydi kiraya verebilir.
- **Mefhumu muhalif (aksi ile kanıt):** kuralda belirtilmeyenler için tersinin geçerli olması; kuralın anlamını daraltır.

9. Yer ve Zaman Bakımından Uygulama

- **Ülkesellik (mülkilik):** ülkede herkese, ayrım yapılmadan uygulanır. Kamu hukukunda, özellikle ceza hukukunda (TCK m.8) geçerlidir.
- **Kişisellik (şahsilik):** kişinin hukuku onunla gider. Özel hukukta örnek: erginlik, soybağı.
- **Yürürlük:** yürürlük maddesindeki tarihte; tarih yoksa Resmî Gazete'deki yayım esas alınır.
- **İlga:** açık ilga (yeni kanun eskisini açıkça kaldırır) · zımni ilga (yeni kanun eskisiyle çelişir).
- **Geriye yürümezlik: kanunlar yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanır.**
- İstisnalar: ceza hukukunda **failin lehine** kanun uygulanır (fiil suç olmaktan çıkarsa sicilden de silinir); **usul kanunları derhal** uygulanır.

10. Hukuki Olay, Fiil ve İşlem

Kavram	İrade	Örnek
Hukuki olay	Yok	Doğum, ölüm
Hukuki fiil	Var ama sonucu **kanun** bağlar	Haksız fiil, sözleşmeye aykırılık
Hukuki işlem	Hukuki sonuca **yönelik irade beyanı**	Sözleşme, vasiyetname, istifa

- **Tek taraflı işlem:** tek kişinin iradesi yeterli — istifa, vasiyetname, mirasın reddi.
- **İki / çok taraflı işlem:** karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları — sözleşme. (Bağışlama da bir sözleşmedir!)
- **Sağlararası:** hayattayken sonuç doğurur (bağışlama). **Ölüme bağlı:** ölümden sonra sonuç doğurur (vasiyetname).

11. Kişilik, Ehliyet, Tüzel Kişiler

- **Kişi:** haklara ve borçlara sahip olabilen varlık; davacı veya davalı olabilir.
- **Kişiliğin başlangıcı (TMK m.28):** çocuğun **sağ ve tam doğumu**; sona ermesi: ölüm. Cenin, **sağ doğmak koşuluyla** ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahiptir.
- **Hak ehliyeti (TMK m.8):** haklara ve borçlara sahip olabilme. **Her insan eşit** olarak sahiptir.
- **Fiil ehliyeti (TMK m.9-10):** kendi fiilleriyle hak edinme ve borç altına girme. Koşulları: **ayırt etme gücü + ergin olmak (18 yaş, TMK m.11) + kısıtlı olmamak**.

Grup	Durum
Tam ehliyetli	Üç koşul da var
Sınırlı ehliyetsiz	Ayırt etme gücü var; ergin değil ya da kısıtlı
Tam ehliyetsiz	Ayırt etme gücü yok; fiilleri kural olarak hüküm doğurmaz

Gaiplik: Ölüm tehlikesi içinde kaybolma → en az **1 yıl** · Uzun süre haber alınamama → son haberden itibaren en az **5 yıl**. Kişinin dönmesi veya hayatta olduğunun anlaşılmasıyla gaiplik sona erer.

Tüzel kişiler (TMK m.47)

- Örgütlenmiş **kişi toplulukları** ve bir amaca özgülenmiş **mal toplulukları**; kendilerine özgü bağımsız mal varlıkları vardır.
- Akrabalık, yaş, cinsiyet gibi insana özgü niteliklere sahip olamazlar (askere gitmezler).

- İradeleri **yetkili organları** tarafından açıklanır.
- Özel hukuk tüzel kişisi: dernek, vakıf, şirket · Kamu tüzel kişisi: devlet, üniversite, belediye.

12. Hak Kavramı ve Statü Hakları

Hak: Hukuk düzenince korunan ve kişiye tanınan menfaattir. Kişi hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir.

Mutlak haklar (herkese karşı)	Nispi haklar (belirli kişilere karşı)
Eşya üzerinde: **mülkiyet** Kişinin kendisi üzerinde: **kişilik hakkı** (şeref, haysiyet) Maddi olmayan mallar üzerinde: **fikri haklar** (eser, icat)	Hukuki ilişkiden doğar. Örnek: kira alacağı — kirayı yalnızca kiracıdan isteyebilirim.

Georg Jellinek'in statü hakları

Statü	Anlamı	Örnekler (Anayasa)
Negatif (koruyucu)	Devlet karışmasın	Konut dokunulmazlığı (21), kişi hürriyeti ve güvenliği (19), din ve vicdan hürriyeti (24), düşünce hürriyeti (25-26)
Pozitif (isteme)	Devletten olumlu edim isteme	Sağlık (56), sosyal güvenlik (60), eğitim (42)
Aktif (katılma)	Devlet yönetimine katılma	Seçme ve seçilme (67), parti kurma (68), kamu hizmetine girme (70), dilekçe (74)

13. Hukuki Sorumluluk

- **Siyasi sorumluluk:** bakanların parlamentoya karşı sorumluluğu; parlamenter sistemin karakterini verir; sonucu yürütmenin görevine devam edememesidir.
- **Cezai sorumluluk:** suç işlenmesiyle doğar (AY m.38); ceza **kusurla orantılıdır**. **Zorunluluk hâlinde** ceza verilmez.
- **Mali (hukuki) sorumluluk:** zararın, zarar verenin mal varlığından zarar görenin mal varlığına geçmesi.
  - **Akdi sorumluluk:** sözleşmeye aykırılık.
  - **Haksız fiil sorumluluğu:** esas olan kusurdur.
  - **Kusursuz sorumluluk:** kanunun öngördüğü istisnai hâllerde kusur olmasa da tazmin yükümlülüğü.
- **İdarenin sorumluluğu:** idare yalnızca mali sorumlulukla muhataptır; sözleşmeden doğan ve sözleşme dışı olabilir; kusursuz sorumluluk alanı özel hukuka göre **daha geniştir**.

14. Yargı Örgütü ve Dava Türleri

Kademe	Adli yargı	İdari yargı
İlk derece	Hukuk mahkemeleri (sulh hukuk, asliye hukuk) · Ceza mahkemeleri	İdare mahkemeleri · Vergi mahkemeleri
İstinaf	Bölge Adliye Mahkemesi (hukuk ve ceza daireleri)	Bölge İdare Mahkemesi (idari ve vergi daireleri)
Son merci	**YARGITAY**	**DANIŞTAY**

- Adli yargı **doğal ve genel** yargıdır: anayasa ve idari yargının görevine girmeyen her uyuşmazlık adli yargıya girer.
- Sulh hukuk daha küçük davalara bakar; asliye hukuk genel görevli asıl mahkemedir. Ağır ceza mahkemesi **1 başkan + 2 üye**den oluşur. Ceza davasını **savcı** açar.
- **Uyuşmazlık Mahkemesi:** adli ve idari yargı arasındaki görev uyuşmazlıklarını çözer.

Dava	Amaç
Eda davası (HMK 105)	Bir şeyin verilmesi, yapılması veya yapılmaması
Tespit davası (HMK 106)	Bir hakkın / ilişkinin varlığı-yokluğu veya belgenin sahte olup olmadığı
İnşai (yenilik doğuran) dava (HMK 108)	Yeni durum yaratma, değiştirme, kaldırma — boşanma
İptal davası (idari)	Hukuka aykırı idari işlemi baştan itibaren ortadan kaldırma (tayin, sınav işlemleri)
Tam yargı davası (idari)	İdari işlem/eylemden doğan zararın tazmini

15. Yargılama İlkeleri ve Anayasal Güvenceler

Hukuk davalarında

- **Tasarruf ilkesi:** hâkim kendiliğinden dava açamaz; kimse dava açmaya zorlanamaz; davacı davasından vazgeçebilir.
- **Taraflarca getirilme:** hâkim, tarafların ileri sürmediği vakıa ve delilleri kendiliğinden toplayamaz.
- **Taleple bağlılık (HMK 26):** talepten fazlasına veya başka bir şeye karar verilemez.
- **Hukuki dinlenilme**, **aleniyet (HMK 28)**, **usul ekonomisi (HMK 30)**.

Ceza ve idari davalarda

- Hâkim **re'sen araştırma** yapabilir; ceza davasının amacı **maddi gerçeği** ortaya çıkarmaktır.
- **Şüpheden sanık yararlanır.** Hâkim mahkûmiyet veya beraat kararı verir.
- Ceza muhakemesi evreleri: **soruşturma** (deliller toplanır) → **kovuşturma** (yargılama).

Anayasal güvenceler

- **AY 9:** Yargı yetkisi, **Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce** kullanılır.
- **Bağımsızlık:** hâkim kimseden emir ve talimat almaz. **Tarafsızlık:** hâkim taraflara yakın olmamalı (akrabalık, boşanmış olsa bile eşin davası vb.).
- **AY 37 — Kanuni hâkim güvencesi:** suçtan sonra o suç için özel mahkeme kurulamaz.
- **AY 139 — Hâkimlik ve savcılık teminatı:** azlolunamazlar, kendileri istemedikçe emekliye ayrılamazlar.
- **AY 141:** duruşmalar **alenidir**, kararlar **gerekçelidir**, davalar en az giderle ve en kısa sürede sonuçlandırılır.

AY 38 — Suç ve cezalara ilişkin esaslar: 1) Suçta ve cezada kanunilik (kıyas yasağı, geriye yürümezlik) · 2) Masumiyet karinesi — suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz · 3) Ceza sorumluluğu şahsidir — kimse başkasının suçundan cezalandırılamaz · 4) Kanuna aykırı elde edilen bulgular delil olamaz · Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.

16. Yaptırım Türleri

Yaptırım: hukuk kurallarının uygulanması için getirilen kuvvet ve zorlama aracı.

- **Ceza** (ceza hukuku) · **Cebri icra** (özel hukuk) · **Tazminat** · **İdari yaptırım** (idare uygular, örn. ehliyetin alınması) · **Geçersizlik**.

Geçersizlik türü	Neden	Örnek
Yokluk (en ağır)	Kurucu unsur yok	Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik
Mutlak butlan	Kurucu unsur var, emredici kurala aykırılık	Yakın akrabalar arası evlilik
Nispi butlan (iptal edilebilirlik)	İrade sakatlığı: yanılma, aldatma, korkutma	Aldatılarak evlenmeye "evet" denmesi

17. Borç İlişkisi ve Sözleşmeler

- **Borç:** borç ilişkisinden doğar; alacaklı borçludan bir **edim** isteyebilir. Edim: **vermek, yapmak, yapmamak**.
- **Borcun kaynakları (TBK):** sözleşme · haksız fiil · sebepsiz zenginleşme.
- **Şekil:** kural **şekil serbestisi** · yazılı şekil (borç altına girenin imzası) · resmî şekil (noter, tapu memuru, hâkim önünde — örn. taşınmaz satışı).
- **Satış:** iki tarafa borç yükler (satıcı mülkiyeti devreder, alıcı bedeli öder).
- **Bağışlama:** yalnızca bağışlayana borç yükler; bağışlamayı fiil ehliyeti olan yapar, ama ayırt etme gücü olan herkes kendisine yapılan bağışlamayı kabul edebilir.
- **Kira:** mülkiyet değil **kullanım** hakkı devredilir; iki tarafa borç yükler, belirli süre için yapılır. **Ödünç** sözleşmesi de kullandırma amaçlıdır.
- **Haksız fiil unsurları:** hukuka aykırı fiil · zarar · kusur · illiyet (nedensellik) bağı.
- **Sebepsiz zenginleşme:** haklı bir neden olmadan başkasının mal varlığından/emeğinden zenginleşme → geri verme yükümlülüğü.

18. Mülkiyet ve Miras

- **John Locke:** mülkiyet hakkını **emekle** meşrulaştırır; mülkiyet hakkı siyasi iktidardan önce de vardır.
- Başlangıçta "kutsal ve dokunulmaz" sayılan mülkiyet, zamanla hak sahibine **yükümlülükler** de getiren bir hakka dönüştü.
- **AY m.35:** herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir; bu haklar **kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir**; mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.
- Yetkiler: **kullanma** (usus) · **yararlanma** (fructus) · **tasarruf** (abusus).
- Mülkiyete konu eşya: maddi olmalı, ekonomik değeri olmalı, üzerinde hâkimiyet kurulabilmeli, sınırlandırılabilmeli. **İnsan vücudu ve organları, hava, açık deniz** mülkiyete konu olmaz.
- **Menkul (taşınır):** zarar görmeden taşınabilir · **Gayrimenkul (taşınmaz):** taşınamaz (arsa, daire).

Terim	Anlamı
Muris	Miras bırakan
Mirasçı	Varis
Tereke	Miras (mallar ve borçlar bütünü)
Veraset ilamı	Mirasçılık belgesi
Külli halefiyet	Mirasçı, mallarla birlikte borçlardan da sorumludur

Miras, miras bırakanın **ölümüyle açılır**. Mirasçı olabilmek için miras bırakanın ölümünde sağ olmak gerekir. Mirasçısı olmayan kişinin mirası **devlete** kalır.

Son tekrar listesi: hukuk = hak'ın çoğulu · din-günah / ahlak-vicdan / örf-kınama · Türkiye Kıta Avrupası · Anayasa ▸ Kanun ▸ CBK ▸ Yönetmelik · 360 / 400 · AYM 1961, 60 gün, 1/5 = 120 · TMK m.1 · lafzi-tarihsel-sistematik-amaçsal · superior-posterior-specialis · kıyas yasağı · geriye yürümezlik + lehe kanun · TMK 8 hak, 10 fiil ehliyeti, 18 yaş · gaiplik 1 / 5 yıl · Jellinek negatif-pozitif-aktif · Yargıtay / Danıştay · eda-tespit-inşai · iptal-tam yargı · yokluk-mutlak-nispi butlan · sözleşme-haksız fiil-sebepsiz zenginleşme · usus-fructus-abusus · muris-varis-tereke.

Bu özet, el yazısı canlı ders notları ve ders fotoğraflarından derlenmiştir. Notlarda madde numarası belirsiz olan yerlerde mevzuattaki karşılığı esas alınmıştır; sınavdan önce hocanızın vurguladığı noktaları kendi notlarınızla karşılaştırın.